

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DE BANDOL SOGEBEBA

**Société Anonyme au capital de 712 500 euros
Siège social : Capitainerie du Port
83150 – BANDOL**

RCS Toulon B 333 006 138

*** * ***

CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNION DU 13 MAI 2015

*** * ***

**L'AN DEUX MILLE QUINZE
Et le treize mai à dix-sept heures,**

Au siège social à BANDOL (83150) Capitainerie du Port, les administrateurs de la société « **SOGEBEBA** », Société Anonyme au capital de 712 500 euros, se sont réunis sur convocation et sous la présidence du Président du conseil d'administration, Monsieur Dominique CERMOLACCE.

Sont présents et ont signé le registre de présence en entrant en séance, sont absents ou sont représentés :

- | | |
|--|----------|
| → 1. Monsieur Jacques KAUFFMANN : | présent |
| → 2. Monsieur Jean-Pierre HECQ : | présent |
| → 3. La Caisse des Dépôts et Consignations :
(Représentant permanent : Monsieur Hervé HUGUES) | présente |
| → 4. La Chambre de Commerce et d'Industrie du Var :
(Représentant permanent : Monsieur Jacques BIANCHI) | absente |
| → 5. Monsieur Gérard EYGAZIER : | présent |
| → Et les représentants de la Ville de Bandol au conseil d'administration, savoir : | |

6. Monsieur Dominique CERMOLACCE :	présent
7. Monsieur Patrick DECHERCHI :	présent
8. Madame Floriane CERCIO :	présente
9. Monsieur Philippe BEISSIER :	représenté par Mme DAGORT
10. Madame Martine COSTANZA :	présente
11. Madame Nicole DAGORT :	présente
12. Madame Danièle MAES :	présente

Soit 10 membres du conseil d'administration présents sur les 12 en exercice, 1 administrateur représenté et 1 administrateur absent non représenté.

Assistent également à la réunion :

Monsieur Dominique LOMPRES
Commissaire aux comptes de la société

Monsieur LANZI
Maître du port, invité

Maître Patrick RISPOLI
Avocat et conseil de la société SOGEBA, invité, qui, d'un commun accord entre les administrateurs, remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Et Madame PASTOUREAU
Expert-comptable, invitée, qui arrivera en cours de réunion

Le président ouvre la séance du conseil.

Le procès-verbal de la précédente réunion du conseil d'administration, dont une copie a été remise à chacun des administrateurs, est adopté par les administrateurs sans observations.

Les documents suivants sont ensuite mis à la disposition des administrateurs :

- Le projet de bilan, compte de résultat et annexe comptable pour l'exercice écoulé ;
- Les comptes au 31 décembre 2014 détaillés par branche d'activité, ainsi que les soldes intermédiaires de gestion ;
- Deux rapports établis par Monsieur KAUFFMANN se rapportant à la sortie de la D.S.P.

Le Président de séance rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :

ORDRE DU JOUR

- 1/ Arrêté du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.**
- 2/ Préparation et convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires.**
- 3/Présentation des rapports préparant la fin de la D.S.P.**
- 4/ Questions diverses.**

Dans l'attente de Madame PASTOUREAU, les points ci-après sont évoqués par le conseil d'administration à la demande de son président.

I – Présentation des rapports préparant la fin de la D.S.P

Monsieur KAUFFMANN commente son rapport d'analyse de la sortie de la convention de DSP ; la sortie ne présente pas de difficulté particulière au regard des clauses de la convention elle-même.

Il précise que la DSP pourra être prorogée d'un an pour le cas où son achèvement pour le 31 décembre 2015 poserait des problèmes d'organisation, ou de plusieurs années pour cause de travaux et d'amortissement de leur coût, sous réserve d'une décision favorable de la ville.

Il précise également que le transfert du personnel de la SOGEBA sera facilité par le statut et l'affectation déjà clairement définis des salariés.

Monsieur KAUFFMANN commente également son rapport sur l'état des conventions de fournitures et de services conclues par la SOGEBA ; il précise que la résiliation anticipée des différentes conventions ne génèrera pas de coût de rupture à la charge de la SOGEBA.

Concernant le 3^{ème} dossier, relatif à la situation du personnel (18 personnes dont 3 détachées par la mairie), Monsieur KAUFFMANN indique que sa rédaction va être achevée et que le rapport sera circularisé comme les deux autres rapports auprès des administrateurs.

Monsieur KAUFFMANN précise qu'il s'est agi dans un premier temps de faire l'état du contexte de la DSP avant d'étudier s'il sera économiquement possible pour la SOGEBA d'équilibrer son exploitation sans la DSP.

La discussion est ouverte.

Madame DAGORT s'étonne quant au coût de la mission de Monsieur KAUFFMANN qui a été votée par le conseil d'administration.

Monsieur KAUFFMANN répond que la mission, qui a été budgétée pour 13 000 euros, n'a donné lieu jusqu'à ce jour qu'à une facturation de 3 000 euros pour le premier rapport, 2 000 euros pour le 2^{ème} et 1 000 euros pour le 3^{ème}.

Il précise que la mission n'est pas terminée et qu'elle le sera de manière à permettre au conseil d'administration de prendre une décision éclairée, notamment quant au devenir de l'activité immobilière.

Monsieur HUGUES intervient pour insister sur la nécessité pour les administrateurs, et en particulier pour la Caisse des Dépôts et Consignations qu'il représente, de pouvoir disposer en urgence d'une étude complète sur la sortie de la DSP et ses incidences, de manière à permettre une véritable réflexion préalable aux décisions à prendre, surtout si la SOGEBA ne demandait pas une prorogation de la DSP.

Le commissaire aux comptes rappelle alors que la mission confiée à Monsieur KAUFFMANN prévoit qu'un rapport de synthèse doit être finalisé pour le 30 juin 2015 au plus tard.

Dans ce contexte, il est envisagé de mettre à l'ordre du jour d'un conseil d'administration, qui sera réuni à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle, la présentation de ce rapport de synthèse.

II – Ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle et date de réunion

Le conseil d'administration examine ensuite la situation des mandats des administrateurs et commissaires aux comptes de la société et constate que le mandat d'administrateur de Monsieur Jacques KAUFFMANN vient à expiration à l'issue de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration décide de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée le renouvellement de ce mandat.

Aucun des autres mandats des administrateurs ou des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ne vient à expiration.

Le président rappelle que l'achat de l'action de Monsieur AGNIEL par la ville de Bandol a été réalisé le 16 décembre 2014 en exécution de la promesse de vente signée par Monsieur AGNIEL le 25 novembre 2008.

Il rappelle qu'il y a lieu de porter la ratification de cet achat à l'ordre du jour de la prochaine assemblée pour se conformer aux statuts de la société, étant observé qu'il n'a pas été jugé opportun par le conseil d'administration de réunir une assemblée générale des actionnaires pour statuer uniquement sur cette question.

Le conseil d'administration examine les conventions visées par l'article L225-38 du code de commerce conclues, renouvelées ou poursuivies au cours de l'exercice écoulé.

Il constate que la convention conclue entre la SOGEBA et Monsieur Jacques KAUFFMANN, après autorisation donnée par délibération du conseil d'administration en date du 4 juillet 2014, a déjà été approuvée par l'assemblée générale des actionnaires du 29 juillet 2014.

Le conseil constate par ailleurs que les autres conventions visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes présenté à la dernière assemblée générale ordinaire annuelle et intéressant tous les administrateurs ont été rejetées par l'assemblée (manutention et calage des bateaux, et attribution de place au port prioritairement).

Le commissaire aux comptes a émis le souhait que le conseil se prononce à présent sur l'annulation définitive de ces deux conventions.

Une résolution est proposée ci-après en ce sens aux administrateurs.

En préalable, une première résolution est proposée au vote des administrateurs :

PREMIERE RESOLUTION

Le conseil d'administration, sur la proposition de son président et après en avoir délibéré, décide de convoquer les actionnaires en **assemblée générale ordinaire annuelle au siège social** pour le **26 juin 2015 à 14 heures 30 minutes**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Rapport du conseil d'administration et rapport du commissaire aux comptes sur la marche de la société et les comptes et bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2014.**
- **Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce.**
- **Approbation desdits bilan, comptes et conventions.**
- **Affectation des résultats.**
- **Renouvellement du mandat d'un administrateur.**
- **Ratification de l'achat par la ville de Bandol d'une action à Monsieur AGNIEL.**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration, sur la proposition de son président et après en avoir délibéré, décide, en conformité avec les décisions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie le 29 juillet 2014, d'annuler et de priver de tout effet pour l'avenir les deux conventions visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes présenté à l'assemblée générale du 29 juillet 2014, se rapportant successivement :

- à l'opération de manutention et de calage de bateau à offrir une fois par an aux administrateurs ;
- et à l'attribution d'une place de port au tarif abonné par priorité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés, à l'exception de Monsieur Gérard EYGAZIER qui a voté contre cette résolution.

III – Observation sur certaines conventions entre la SOGEBA et ses administrateurs

Le président souhaite que soit éclaircie la nature de certaines conventions intéressant la SOGEBA et ses administrateurs.

Il ne lui semble pas que ces conventions entrent dans le champ d'application de l'article L225-38 du code de commerce, pour être des opérations courantes pour la société, entrant dans le cadre de ses activités habituelles et étant conclues à des conditions normales et sans avantage particulier pour les administrateurs.

Il s'agit des contrats de location d'emplacement de bateau qui se poursuivent entre la SOGEBA et trois de ses administrateurs actuels.

Il s'agit également du bail commercial conclu par Madame CERCIO avec la SOGEBA.

De surcroît, ces contrats sont antérieurs à la nomination des administrateurs intéressés d'une part ; et ces contrats, ainsi que le confirme le président, ont bien été conclus au tarif des usagers de la SOGEBA.

Le commissaire aux comptes et l'avocat de la société confirment que si ces conventions courantes ont bien été conclues à des conditions normales, elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L225-38 du code de commerce précité.

Madame CERCIO exprime le désir que lui soit délivrée une attestation par le président mentionnant les modalités principales de son bail, qui existe depuis 2009, et rappelant le tarif applicable aux usagers.

Le président déclare qu'il lui délivrera cette attestation.

IV – Présentation et arrêté des comptes et bilan – Proposition d'affectation des résultats

Madame Marie-Claire PASTOUREAU, qui vient de se joindre aux administrateurs, présente et commente avec le président le bilan et les comptes de l'exercice écoulé, et plus spécialement les comptes détaillés par secteur d'activité.

Les principales constatations suivantes sont faites :

- L'activité portuaire dite DSP est, pour ce qui concerne son résultat, en nette amélioration par rapport à l'exercice 2013 (bénéfice de 188 253 euros contre un bénéfice de 6 288 euros) ; et cela :

- principalement en raison des bons résultats de la branche « port public », soit un bénéfice de 283 772 euros contre un bénéfice de 194 612 euros en 2013 ;
- en raison des pertes moins importantes sur l'activité « carénage » (- 141 901 euros au lieu de - 250 199 euros, étant observé que cette branche d'activité avait été perturbée en 2013 par les travaux sur la zone de carénage) ;
- et malgré la baisse du chiffre d'affaires en carburant (problème de distribution du gasoil, mauvaise communication sur les tarifs gasoil) sans trop d'impact sur le résultat (bénéfice de 46 381 euros contre bénéfice de 61 875 euros en 2013).

- L'activité dite immobilière continue de se dégrader malgré une augmentation légère du chiffre d'affaires :

- Maison des vins : perte de 24 609 euros ;
- Val d'Aran : perte de 61 301 euros.

La situation du Val d'Aran est compliquée ; doit-on effectuer des travaux de réhabilitation lourde pour pouvoir rentabiliser cet ensemble immobilier ? Doit-on le céder ? Doit-on viser un remplissage intégral à moindre frais ?

Après échange de diverses questions et explications sur les comptes, le président demande aux administrateurs d'arrêter les comptes et bilan et de proposer à l'assemblée générale d'affecter le résultat pour son montant total en report à nouveau.

Monsieur HUGUES, pour la Caisse des Dépôts et Consignations, demande qu'une réflexion soit conduite quant à une distribution de dividendes car il semble que la trésorerie de la société puisse permettre une distribution.

Le président met alors aux voix les résolutions suivantes.

TROISIEME RESOLUTION

Le conseil arrête le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 se soldant par un bénéfice net comptable de 102 342 euros, en vue de les soumettre à l'approbation définitive de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée par 8 voix sur 11, 2 administrateurs présents et 1 administrateur représenté s'étant abstenus (Madame DAGORT, Madame COSTANZA et Monsieur BEISSIER).

QUATRIEME RESOLUTION

Le conseil décide de proposer à l'assemblée d'affecter le bénéfice net de l'exercice ainsi qu'il suit : pour la totalité de son montant en report à nouveau.

Cette résolution est adoptée par 7 voix sur 11, 2 administrateurs présents et 1 administrateur représenté s'étant abstenus (Madame DAGORT, Madame COSTANZA, Monsieur HUGUES et Monsieur BEISSIER).

* * *

Le conseil d'administration procède alors à l'arrêté du rapport du conseil d'administration à présenter aux actionnaires, ainsi qu'à la préparation du texte des résolutions à soumettre à leur vote.

Avant de clôturer la séance, le président informe les administrateurs que les conséquences financières de la transaction entre la SOGEBA et LOCASAIL ne seront pas prises en charge par les assureurs de la SOGEBA (responsabilité civile et responsabilité civile professionnelle) ; ce problème sera évoqué lors d'une prochaine réunion du conseil d'administration.

* * *

Personne ne demandant la parole et plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-neuf heures quinze minutes, et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, sera proposé à la signature du président et des administrateurs présents à la réunion.

Monsieur Jacques KAUFFMANN

Monsieur Jean-Pierre HECQ

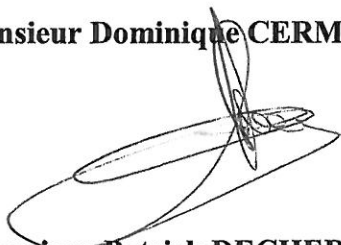
P/ La Caisse des Dépôts et Consignations
Monsieur Hervé HUGUES

Monsieur Gérard EYGAZIER

P/ la Ville de Bandol

Monsieur Dominique CERMOLACCE

Madame Floriane CERCIO



Monsieur Patrick DECHERCHI

P/ Monsieur Philippe BEISSIER
Madame Nicole DAGORT

Madame Martine COSTANZA

Madame Nicole DAGORT

Madame Danièle MAES